MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-11/240

Trần Văn Trung (sinh ngày 1/4/1984) và Trần Văn Thành (sinh ngày 20/8/1988, trú tại xã D, huyện B) là anh em con chú con bác. Trưa ngày 15/7/2004, Trung rủ Thành tìm cách lấy xe máy của người khác để làm phương tiện đi lại hoặc bán lấy tiền tiêu, Thành đồng ý. Trung bảo Thành mượn xe máy (hiệu Supper Halim biển số 100U1-5256) của mẹ Thành là bà Phạm Kiều Anh để thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch . Trung đưa Thành một biển số giả 100L1-3672 gắn vào xe, còn biển số thật cất tại nhà trọ của Trung. Trung đưa 3.000 đồng cho Thành ra chợ Bình Yên mua tiêu xay và ớt xay. Khi Thành mua về, Trung đem tiêu, ớt pha với nước lã cho vào chai nhựa (loại chai nước suối 0,5lít), còn lại một ít tiêu xay Trung bỏ vào bao thuốc lá hiệu Texas. Thành chuẩn bị 01 con dao dài 20cm (loại dao dùng rọc giấy), 01 khúc gỗ tròn dài 40cm, đường kính 3,5cm.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Trung bảo Thành điều khiển xe chở Trung, Thành giấu dao trong người, khúc gỗ để ở ba-ga xe, Trung đem theo một ca nhựa (loại ca dùng uống nước) cùng chai nước đã pha tiêu và ớt xay. Khi đến đoạn đường vắng, phát hiện người điều khiển xe máy đi một mình, cả hai thống nhất Thành sẽ điều khiển xe chạy áp sát xe người đi đường, Trung sẽ đổ nước có pha tiêu và ớt xay vào ca nhựa rồi tạt vào mặt làm họ cay mặt, mất phương hướng mà ngã xuống đường. Thành sẽ lấy xe bỏ chạy. Nếu người này chống cự thì Thành dùng dao và Trung dùng khúc gỗ để tấn công, khống chế để cướp xe máy, lấy được xe thì cả hai quay về nhà trọ của Trung.

Khoảng 23h30 cùng ngày, khi Trung và Thành đang chạy xe trên đường Lê Lợi, hướng từ Lê Lợi về Trần Hưng Đạo, đến khu vực xã A, huyện B thì bị lực lượng tuần tra của công an xã A, huyện B phát hiện xe gắn biển số giả. Công an xã đã yêu cầu Thành dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ xe. Trong quá trình kiểm tra, các đồng chí công an đã phát hiện những công cụ mà cả hai chuẩn bị nên đưa về công an xã lập hồ sơ.

Sau khi tiến hành điều tra ban đầu, ngày 17/7/2004, cơ quan điều tra công an huyện B ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Trung và Trần Văn Thành. Ngày 18/7/2004, cơ quan điều tra công an huyện B ra lệnh tạm giam Trung, Thành 4 tháng.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Thành không có tiền án, tiền sự.

Ngày 1/8/2004, gia đình Thành đã mời anh (chị) bào chữa.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Hãy xác định tội danh và điều khoản BLHS cần áp dụng dối với hành vi của Trần Văn Trung và Trần Văn Thành? Giải thích lý do?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Nếu nhận bào chữa cho Trần Văn Thành, với những tình tiết nêu trên, luật sư cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho Thành?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND huyện B, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, luật sư phát hiện tại biên bản hỏi cung bị can vào ngày 25/7/2004 của cơ quan điều tra công an huyện B, Trần Văn Thành khai " con dao và khúc gỗ là do cháu chuẩn bị vì anh Trung nói phải làm thế, cháu cũng muốn có ít tiền đi chơi hè nên mới đồng ý đi với anh Trung" và trong phần chữ ký của người đại diện hợp pháp của bị can lại là chữ ký của Trần Văn Trung.

Mặt khác, tại biên bản hỏi cung ngày 3/8/2004 của cơ quan điều tra công an huyện B, Thành khai "trên đường đi cháu thấy sợ nên đòi về, cháu đã trả lại dao cho anh Trung và nói cháu không tham gia nữa, cháu phải về trả xe cho mẹ. Anh Trung bảo cháu không tham gia thì thôi nhưng đèo anh ý đến đường Trần Hưng Đạo rồi về, vì đường đấy cũng về xã cháu được. Chúng cháu đang đi thì bị công an giữ lại"

Câu hỏi 3 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho Trần Văn Thành, anh (chị) cần trao đổi và đề xuất những vấn đề gì với VKSND tỉnh C để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ?

Câu hỏi 4(1 điểm): Nếu lời khai của Thành tại biên bản hỏi cung ngày 3/8/2004 là đúng, theo anh (chị) nó có ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm hình sự của Thành hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung